

MUHAMMAD FAUZI BIN ABDUL GHANI
lwn.
NOR AZLIN BINTI HAMIDON

Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mohammad Adib Bin Husain (Pengerusi), YA Tuan Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Ahli Panel) dan YA Dato' Haji Mohamad Shakir Bin Abdul Hamid (Ahli Panel).

5 Julai 2021/24 Zulkaedah 1442H

Kes Rayuan No. 10000-041-0117-2019

Permohonan Pengenepian - Seksyen 6 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003

Peguam Syarie Perayu: Tiada.

Peguam Syarie Responden: Maryam Jameelah Binti Ali Sabri daripada Tetuan Maryam Sumaiyah & Associates.

ALASAN PENGHAKIMAN

1) Ini adalah rayuan yang telah dikemukakan oleh Perayu (Pemohon) terhadap keseluruhan keputusan yang telah diputuskan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah pada 14 Oktober 2019 yang memutuskan bahawa:

- "1. Mahkamah menolak permohonan interlocutori Bantahan Awal Pemohon/Defendan terhadap kes tuntutan tunggakan nafkah isteri melalui Saman No. 10300-023-0360-2019.*
- 2. Mahkamah memerintahkan kos guaman (proses bantahan awal) Responden/Plaintif terhadap kes Bantahan Awal ini adalah ditanggung oleh Pemohon/Defendan sebanyak RM2000.00."*

RAYUAN PERAYU

2) Perayu tidak berpuas hati dengan keputusan tersebut dan memfailkan Notis Rayuan pada 16 Oktober 2019. Seterusnya pada 27 Februari 2020, Perayu telah memfailkan Alasan Rayuan dengan mengemukakan sepuluh Alasan Rayuan sebagaimana **di muka surat 141– 143 Rekod Rayuan**.

- 2.1 Semua alasan-alasan yang dinyatakan oleh Perayu di dalam Bantahan Awal No. 10300-041-0433-2019 (Lampiran A) yang menyentuh perkara-perkara pokok seperti status agama Islam Responden, penglibatan pihak ketiga (Bahrul Azim Bin Hamidon) dan lain-lain dianggap alasan-alasan Bantahan Awal yang sangat bermerit.
- 2.2 Alasan Penghakiman Kes Bantahan Awal dan Sulh yang telah dijalankan dilihat berat sebelah dan tidak adil kerana hanya tuntutan pihak Responden sahaja dititikberatkan sedangkan tuntutan Perayu bagi kes-kes sumbangan negatif isteri terhadap suami seperti kes sabotaj pengajian PhD sehingga Perayu hilang pekerjaan dengan PLUS Berhad dan lain-lain tuntutan pampasan tidak dititik beratkan.
- 2.3 Pembelaan dan Tuntutan Balas (Lampiran B) mengukuhkan lagi bahawa Perayu bukan sahaja tidak perlu membayar apa-apa lagi kepada Responden kerana nafkah yang mencukupi telah diberi bahkan pula dari sudut maqasid Syariah dan undang-undang Syariah serta sivil untuk mendapat pampasan dari Responden bagi kes sabotaj pengajian PhD dan lain-lain.
- 2.4 Bukti-bukti yang telah dikemukakan oleh Perayu di dalam Permohonan Bantahan Awal seperti Laporan Polis, Laporan Kepada JAIS, resit, taransaksi bank, fotomesej SMS dan lain-lain dianggap sudah

mencukupi memandangkan kes Bantahan Awal ini tidak ada prosiding perbicaraan untuk keterangan pembuktian oleh saksi-saksi dari pihak Perayu.

- 2.5 Perayu telah memberi nafkah tempat tinggal, makan minum, pakaian dan lain-lain seperti perubatan, hadiah barang kemas dan sebagainya yang nilainya ratusan ribu ringgit yang dianggap telah mencukupi. Pembuktian adalah seperti yang dinyatakan di dalam Bantahan Awal (Lampiran A) dan Pembelaan dan Tuntutan Balas (Lampiran B).
- 2.6 Perayu wajar mendapat pampasan yang dianggarkan sebanyak RM7 juta dari Responden bagi kes sabotaj pengajian PhD Perayu di UiTM yang melibatkan sebuah laptop dan 7 (tujuh) pendrives yang mengandungi SPSS Amos Data Analysis Software, puluhan fail dan ribuan data yang menjadi sebab utama Perayu hilang pekerjaan dengan PLUS Berhad.
- 2.7 Perayu juga wajar mendapat pampasan dari Responden bagi kes ancaman mendera, kes cubaan membunuh, kes menolak permintaan suami untuk hubungan kelamin, kes meninggalkan rumah kelamin dan kes mengambil kereta yang sedang digunakan oleh suami (Perayu) untuk digunakan oleh lelaki Arab yang jumlahnya dianggarkan lebih RM1 juta.
- 2.8 Terdapat banyak isu-isu besar dan baru (novel) serta kepentingan umum di dalam Permohonan Bantahan Awal malah banyak juga khilaf yang dilihat di dalam Alasan Penghakiman Bantahan Awal serta keperluan untuk melihat dan mengkaji dengan lebih fakta-fakta yang dikemukakan serta pencerapan semasa yang lebih sempurna.

- 2.9 Perayu tidak bersetuju dengan status perkahwinan yang dinyatakan oleh Responden di dalam Saman No. 10300-023-0360-2019 memandangkan kes Permohonan Cerai No. 10002-055-1771-2015 dianggap belum selesai kerana masih banyak lagi isu-isu besar yang masih tergantung seperti di dalam surat-surat Perayu kepada YAA Ketua Hakim Syarie Selangor, YAA Ketua Hakim Syarie Malaysia, Peguam Negara dan Yang di Pertuan Agong (Lampiran C).
- 2.10 Responden yang menghadapi masalah ketagihan video lucah dan ketagihan terhadap lelaki-lelaki Arab sebelum memfailkan kes Permohonan Cerai boleh dirumuskan bahawa Permohonan Cerai No. 10002-055-1771-2015 adalah didorong oleh nafsu yang timbul dari lakuna-lakuna haram dan dianggap bertentangan dengan Hukum Syarak, justeru Perintah Cerai dan Surat Akuan Cerai No. 09886 yang berkaitan dengannya wajar dibatalkan oleh Mahkamah Rayuan Syariah.

FAKTA KES

- 3) Perayu dan Responden telah bernikah pada 5 Mei 1996 dan bercerai pada 27 Disember 2017 di Mahkamah Rendah Syariah di Shah Alam secara Hakam melalui Saman No. 10002-055-1771-2015.
- 4) Selepas bercerai, Responden telah memfailkan Tuntutan Tunggakan Nafkah Isteri terhadap Perayu di Mahkamah Tinggi Syariah melalui Saman No. 10300-023-0360-2019 (Kes Induk).

5) Perayu telah memfailkan Permohonan Interlokutori Bantahan Awal terhadap kes induk tersebut melalui Permohonan No. 10300-041-0433-2019 (Bantahan Awal) untuk mengenenpikan dan membatalkan Saman Kes Induk. Antara alasan Perayu memfailkan Permohonan Bantahan Awal ialah:

- 5.1 Lakuna-lakuna Responden seperti tidak bercakap benar, mungkir janji, mengabai tanggungjawab dan marah keterlaluan ada implikasi terhadap syarat kelayakannya di dalam memfailkan kes perceraian dan kes tuntutan adalah jelas bertentangan dengan ajaran Islam.
- 5.2 Kes Permohonan Cerai melalui Saman No. 10002-055-1771-2015 dianggap belum selesai memandangkan proses rayuan untuk menolak kes Tuntutan Tunggakan Nafkah Isteri masih berjalan dan sedang menunggu Pandangan Peguam Negara.
- 5.3 Perayu telah memberi nafkah tempat tinggal, makan minum dan pakaian yang dianggap mencukupi.
- 5.4 Wujud keperluan agar laporan hasil siasatan oleh JAIS berhubung campur tangan pihak ketiga diteliti terlebih dahulu bagi memastikan kes perceraian dan kes tuntutan bebas dari sebarang unsur jenayah syariah.
- 5.5 Perayu berhak mendapat pampasan sebanyak RM7 juta daripada Responden bagi kes sabotaj Pengajian PhD yang menjadi sebab utama Perayu hilang pekerjaan dengan PLUS Berhad.
- 5.6 Responden juga wajar membayar pampasan kepada Perayu bagi perbuatannya mengancam untuk mencederakan Perayu ketika tidur dengan pisau besar yang tajam dan juga ancaman bunuh.

6. Pada 14 Oktober 2019, Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah membuat keputusan bahawa kes Bantahan Awal ditolak dengan kos sebanyak RM2000 diawardkan kepada Responden.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

7) Terlebih dahulu kami ingin menarik perhatian pihak-pihak bahawa sesuatu permohonan interlokutori (Bantahan Awal) bagi mengenepikan prosiding kerana tak teratur (kes mal) lazimnya adalah untuk memutuskan tentang isu bidangkuasa dan/atau persoalan undang-undang. Ianya bukanlah bertujuan untuk memutuskan isu tentang fakta yang masih memerlukan pembuktian tentang kebenaran dan/atau kebolehterimaannya. Persoalan tentang kebenaran dan/atau kebolehterimaan sesuatu fakta hanya boleh diputuskan melalui proses perbicaraan penuh iaitu setelah Mahkamah mendengar keterangan-keterangan dari kedua-dua pihak. Oleh kerana prosiding interlokutori adalah prosiding yang tidak melibatkan persoalan fakta maka tidak ada apa-apa dokumen pembuktian boleh dikemukakan semasa permohonan pendengaran tersebut. Mahkamah hanya memerlukan pihak-pihak berhujah sebelum membuat keputusan. Tertakhluk kepada Seksyen 222, Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003, Hakim Bicara boleh memutuskan permohonan tersebut dengan mengenakan kos.

8) Dengan hormatnya kami ingin menyatakan bahawa Mahkamah Rayuan Syariah Selangor telah memberi panduan berkaitan perkara ini dalam kes **MAIS lawan Hicom Gamuda Development Sd. Bhd. [2012] JH 34(1) 35**. Dalam kes tersebut Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah menyatakan:

“ Kami berpendapat bahawa isu ini bukan merupakan isu bidangkuasa atau melibatkan persoalan undang-undang. Sebaliknya ia merupakan isu tentang fakta yang perlu diputuskan selepas mendengar dan memperhalusi keterangan semua pihak yang berkaitan. Ianya sudah pasti hanya berlaku melalui perbicaraan penuh.... ”

9) Bagi maksud rayuan ini, kami telah meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan dan Hujah kedua-dua pihak. Kami mendapati semua perkara yang dibangkitkan oleh Perayu di peringkat rayuan ini dan di peringkat prosiding Bantahan Awal adalah persoalan-persoalan berbentuk fakta yang berstatus dakwaan dan masih belum ditentukan kebenaran dan/atau kebolehterimannya. Pada hemat kami, fakta-fakta tersebut perlu melalui proses perbicaraan bagi memberi peluang kepada kedua-dua pihak untuk mengemukakan keterangan masing-masing sebelum Hakim Bicara membuat keputusan selaras dengan prinsip

البينة على المدعي، واليمين على من أنكر

10) Kami juga tidak menemui adanya persoalan berkaitan dengan isu bidangkuasa mahupun persoalan berkaitan undang-undang yang telah dibangkitkan oleh Perayu khususnya dalam alasan Bantahan Awal yang telah dikemukakan oleh Perayu **dalam muka surat 2-6 Rekod Rayuan** ataupun sebagaimana yang dinyatakan pada **Perenggan 5 di atas**.

11) Kami juga telah meneliti Rekod Rayuan di **muka surat 26-28 Rekod Rayuan** sebagai respon kepada dakwaan Perayu yang ada memfailkan rayuan bagi menghentikan perbicaraan kes induk Tuntutan Nafkah Isteri Tertunggak dan berdasarkan penelitian tersebut kami bersetuju dengan YA Hakim Bicara sebagaimana ulasannya:

“ 7. ... Bantahan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah berkaitan dengan tindakan Responden yang memfailkan Saman dan Pernyataan Tuntutan mengenai tunggakan nafkah isteri dalam Kes Saman No. 10300-023-0360-2019 dan proses sulh No. 40300-05-023-0044-2019 sepertimana dalam Saman dan Pernyataan Tuntutan tersebut. Tuntutan tersebut adalah berdasarkan peruntukan Seksyen 61(1)(3)(b)(ix) EPAIS 2003.

8. Pemohon menyatakan bahawa tindakan Responden ini adalah suatu kesilapan kerana Pemohon telah memfailkan rayuan ke atas kes nusyuz Pemohon dan Responden dan sewajarnya hendaklah menunggu kes tersebut diputuskan sebelum kes tunggakan nafkah isteri tersebut berjalan. Namun begitu, Mahkamah mendapati di dalam permohonannya, Pemohon tidak mengemukakan sebarang dokumen yang menunjukkan wujudnya apa-apa prosiding rayuan mahupun semakan yang telah difailkan oleh Pemohon ke Mahkamah yang berbidangkuasa sama ada bagi kes nusyuz mahupun kes perceraian bagi membolehkan Mahkamah ini menghentikan tuntutan Responden tersebut. Apa yang Pemohon kemukakan kepada Mahkamah adalah surat-surat yang dipanjangkan oleh Pemohon kepada Jabatan Peguam Negara dan Ketua Hakim Syarie.”

Kami berpendapat tindakan Perayu yang memohon pandangan Jabatan Peguam Negara, mengemukakan cadangan kepada Ketua Hakim Syarie Malaysia dan menyatakan hasrat untuk merayu kepada Ketua Hakim Syarie berkaitan keputusan kes cerai adalah tindakan-tindakan bersifat pentadbiran dan tidak mempunyai kesan dari sudut undang-undang. Oleh itu tindakan-tindakan tersebut tidak boleh

menghalang Responden daripada meneruskan perbicaraan bagi kes induk Tunggakan Nafkah Isteri.

12) Berdasarkan alasan-alasan di atas, kami berpuas hati menyimpulkan bahawa tidak ada kekhilafan YA Hakim Bicara untuk mewajarkan kami campur tangan terhadap keputusan yang telah dikeluarkan.

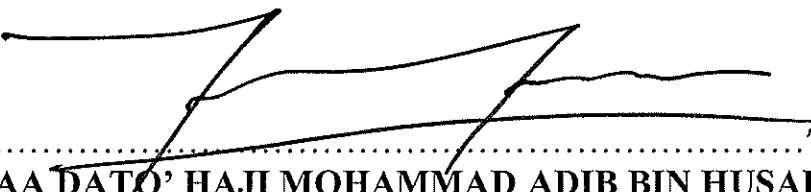
13) Akhir sekali, Kami bersetuju bahawa rayuan ini wajar ditolak dengan kos kerana telah mengambil masa dan meningkatkan kos Responden selaras dengan Seksyen 222, Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

KEPUTUSAN

SETELAH Kami meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan , Rekod Rayuan dan Hujah Pihak-Pihak, maka kami sebulat suara memutuskan sebagaimana berikut:

1. Rayuan Perayu DITOLAK.
2. Perayu diperintahkan membayar kos kepada Responden sebanyak RM1000.

Penghakiman ini diberikan oleh:

- 
.....
1. **YAA DATO' HAJI MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor
- 
.....
2. **YA TUAN HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor
- 
.....
3. **YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor